PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Recrutement et carrière : stagiaire, engagement, positions

10-106 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (7 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 31/10/2026)

À RETENIR

1. Le **stagiaire** est dans une situation **probatoire et provisoire** sans droit automatique à la titularisation.
2. L'**engagement de servir** est un acte préparatoire non faisant grief en soi, dont la rupture peut entraîner le versement d'une **pantoufle**.
3. Le fonctionnaire en activité a droit à une affectation correspondant à son **grade** dans un délai raisonnable, y compris lorsqu'il réintègre son corps après un **détachement** ou une **disponibilité**.

Fin de stage : Refus vs Licenciement

	Refus de titularisation (fin de stage)	Licenciement anticipé (en cours de stage)
Motivation	Pas de motivation requise	Doit être motivé
Dossier	Pas de communication du dossier	Communication préalable du dossier requise
Contrôle du juge	Erreur manifeste d'appréciation uniquement	Contrôle normal
Condition de durée	Prononcé à l'issue du stage	Ne peut intervenir avant la moitié du stage

Positions statutaires

	Détachement	Disponibilité
Définition	Exerce **hors de son corps** ou cadre d'emplois d'origine	**Cesse** d'exercer ; garde le lien avec son corps (mise en sommeil)
Avancement / retraite	**Maintenus** (double carrière)	**Cessent en principe** (sauf activité pro ≤ 5 ans, loi 2018 ; enfant : 5 ans, loi 2019)
Fin de position	Intégration proposée après **5 ans** ; réintégration au grade	Licenciement après refus de **3 postes** (avis CAP) ; FPH : radiation sans demande 2 mois avant

L'engagement de servir

Profil	Durée	Note
Écoles (Polytechnique, ENA, EHESS)	10 ans	
Instituts régionaux d'administration	5 ans	
Rupture (ENA)	2 fois le dernier traitement annuel (décret 1945)	« Pantoufle » versée au Trésor ; décret 2014 : 2 années de traitement, dégressif après 6 ans

Affectation en position d'activité

- **Droit** à une affectation correspondant au grade, dans un **délai raisonnable** (y compris au retour de détachement ou de disponibilité).
- Refuser un emploi vacant correspondant au grade : faute pouvant constituer un **abandon de poste**.
- **Affectation pour ordre** : strictement prohibée (art. 12 loi 83-634).
- **Mutation d'office** contestable si elle modifie de façon importante résidence, responsabilités ou rémunération.

Détachement et Intégration

Étape	Règle
Principe	Double carrière (corps d'origine + corps d'accueil)
Équivalence	Basée sur l'indice terminal des grades
Intégration	Obligation de proposer l'intégration après 5 ans de détachement
Réintégration	Droit à une affectation correspondant au grade

PNA (État seulement)

> La **position normale d'activité** permet d'être affecté dans une administration différente de son administration gestionnaire **sans détachement**.

Seuils et délais clés

1/2
Durée minimale du stage avant licenciement anticipé

5 ans
Durée maximale d'activité en disponibilité (loi 2018)

5 ans
Durée de maintien des droits (avancement/promotion) en disponibilité pour élever un enfant

3
Nombre de postes valables refusés
Entraîne le licenciement en disponibilité

2 mois
Délai de demande de renouvellement (hospitaliers)
Sous peine de radiation

Jurisprudence

CE, 06/11/2002, M. Jean-Claude X...
Droit à l'affectation
Sanction du maintien 11 ans sans affectation.

CE, Sect., 25/06/2014, Syndicat des juridictions financières
Conditions du détachement
Doit se faire entre corps de même catégorie et niveau comparable.

CE, 28/07/1995, Département de la Loire
Mutation vs Détachement
Si le poste correspond déjà au grade, c'est une mutation.

Rupture conventionnelle

> Dispositif créé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. D'abord expérimental (2020-2025), il est désormais pérennisé pour les trois fonctions publiques.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le **refus de titularisation** (pas de motivation) avec le **licenciement** (motivation requise).
- ⚠ Croire que l'**engagement de servir** est un acte faisant grief (il ne l'est pas en soi).
- ⚠ Penser que la **disponibilité** permet de conserver ses droits à l'avancement et à la retraite (c'est l'exception, pas la règle).
- ⚠ Oublier que le **détachement** permet de conserver ses droits, contrairement à la disponibilité.
- ⚠ Confondre **grade** et **emploi** : le droit porte sur l'affectation au grade.

Sigles et définitions

Stagiaire	Agent nommé dans un emploi en situation probatoire et provisoire
Titularisation	Acte conférant un grade et rendant le recrutement définitif
Pantoufle	Indemnité versée au Trésor en cas de rupture de l'engagement de servir
PNA	Position Normale d'Activité (spécifique aux fonctionnaires de l'État)
CAP	Commission Administrative Paritaire (consultée pour refus de titularisation ou licenciement)
Détachement	Position permettant d'exercer hors de son corps tout en gardant ses droits
Disponibilité	Position où l'agent cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite

Auto-test

1. Quelle est la différence de contrôle du juge entre le refus de titularisation et le licenciement anticipé ?
2. Qu'est-ce que la 'pantoufle' ' ?
3. Combien de temps un fonctionnaire en disponibilité peut-il exercer une activité professionnelle tout en gardant ses droits à l'avancement ?
4. Quelle est la condition pour qu'un fonctionnaire en disponibilité ne soit pas licencié après avoir refusé des postes ?
5. Le détachement permet-il de conserver ses droits à l'avancement ?

Réponses : **1.** Le juge exerce un contrôle limité (erreur manifeste) pour le refus, et un contrôle normal pour le licenciement. · **2.** L'indemnité versée au Trésor en cas de rupture de l'engagement de servir. · **3.** 5 ans · **4.** Il ne doit pas avoir refusé successivement 3 postes valables. · **5.** Oui

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.